Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle koskien uutta alueidenkäyttölakia ja siihen liittyviä lakeja

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Turun kaupungin kirjallista asiantuntijalausuntoa koskien uutta alueidenkäyttölakia ja siihen liittyviä lakeja. Kiitämme mahdollisuudesta lausua asiassa. Lausunto pohjautuu Turun kaupungin lakiluonnoksesta aiemmin antamaan lausuntoon, johon viittaamme tässä yhteydessä.

1. Alueidenkäyttölakiehdotuksessa on yhä (78.3 §), että kuntien tulisi jatkossa asemakaavaa laadittaessa arvioida myös kaavan todennäköisesti merkittävät vaikutukset rakentamisen kustannuksiin. Lakiehdotuksen perustelujen mukaan todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia rakentamisen kustannuksiin aiheutuisi esimerkiksi rakennusten sijoittamisesta sekä pysäköintiä, yhteistilojen määrää, kerroslukumääriä, rakennusmateriaaleja ja julkisivuratkaisuja koskevista kaavamääräyksistä. Kustannukset olisi arvioitava yleisellä tasolla eli tarkkoja hinta-arvioita ei tarvitsisi esittää. Turun kaupunki ei kannata tätä muutosta, joka lisää kaavoituksen entuudestaankin runsasta selvitystaakkaa. Aineistosta ei käy myöskään ilmi, mikä olisi se taso, johon vaikutuksen merkittävyyttä verrataan. Kustannuslaskentatapa tulee vähintäänkin määrittää tarkemmin, mikäli tällainen vaatimus lakiin otetaan. Perusteluissa ei myöskään avata, miten tätä uutta kustannuksia koskevaa selvitysvelvollisuutta tulee arvioida esimerkiksi suhteessa asemakaavan kohtuuttomuutta koskevan sisältövaatimukseen. Lisäksi aiheutuvien kustannusten arviointi on vaikeaa, koska ne riippuvat paljolti myös rakentamisajankohdasta. Kaikissa kunnissa ei ole myöskään asian arvioimiseen tarvittavaa osaamista.

2. Lakiehdotuksen 90 §:n mukaan maanomistajalla on oikeus tehdä kunnalle perusteltu aloite asemakaavan tai 40, 67, 70 tai 73 §:ssä tarkoitetun yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi omistamalleen alueelle. Kunnan on päätettävä aloitteen hyväksymisestä tai hylkäämisestä monijäsenisessä toimielimessään ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään neljän kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta. Kunnan päätökseen 2 momentissa tarkoitetussa asiassa ei saa hakea muutosta valittamalla. Turun kaupunki pitää hyvänä, että aloiteoikeus koskee yleiskaavojen osalta vain suoraan rakentamista ohjaavia yleiskaavoja. Lakimuutoksessa tulisi selventää, miten uusi aloiteoikeus suhteutuu voimassa olevaan kaava-aloiteoikeuteen. Lisäksi Turun kaupunki toteaa, että vaatimus monijäsenisestä toimielimestä on poistettava kaavanlaatimisaloitetta koskevasta pykälästä. Pykäläluonnoksen Ilmaisu ”kunnan on päätettävä” merkitsee jo itsessään kuntalaki huomioon ottaen, että päätöksentekijänä on kunnanvaltuusto, ellei kunta (kunnanvaltuusto) hallintosäännössään muuta päätä. Kunnan päätöksenteosta säätäminen erityislaissa kuntalakia tarkemmin rajoittaa edustukselliseen demokratiaan perustuvaa itsehallintoa. Jokaisen,

kunnan kannalta vähämerkityksisenkin, aloitteen käsittely monijäsenisessä toimielimessä lisää byrokratiaa ja kustannuksia (mm. kokouspalkkiot ja hallintomenettelyjen vaatima työaika) ja hidastaa päätöksentekoa etenkin suurissa kaupungeissa, joissa aloitteita on odotettavissa runsaasti. Kaavanlaatimisaloitteeseen annettava ratkaisu ei vaikuta maanomistajan etuun ja oikeuteen, sillä tavalla, että se tulisi lähtökohtaisesti oikeusturvasyistä käsitellä monijäsenisessä toimielimessä, kuten esimerkiksi hallintopakkoasiat. Esimerkiksi jo nykyään Turussa kaikista kaavoitusaloitteista tehdään viranhaltijapäätös, joka ilmoitetaan otto-oikeutta varten monijäsenisille toimielimille. Turun kaupunki pitää kuitenkin hyvänä, että lakiin on kirjattu, että kunnan aloitetta koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

3. Lakiehdotuksen 91.1 §:n mukaan kunta voi maanomistajan pyynnöstä päättää antaa asemakaavaa tai 40, 67, 70 tai 73 §:ssä tarkoitettua yleiskaavaa koskevan ehdotuksen maanomistajan laadittavaksi tämän omistamalle alueelle. Kunnan on päätettävä pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä monijäsenisessä toimielimessään. Lakiehdotuksen 91.2 §:n mukaan kunta ohjaa kaavaehdotuksen laatimista ja voi asettaa kaavaehdotusta koskevia tavoitteita ja ehtoja. Kunta voi perustellusta syystä palauttaa kaavaehdotuksen valmisteluun tai keskeyttää valmistelun. Kunnan on päätettävä valmistelun keskeyttämisestä monijäsenisessä toimielimessään. Turun kaupunki toteaa, että niin sanottua kumppanuuskaavoitusta tehdään jo nyt. Toimivia käytäntöjä ei pitäisi vaikeuttaa lisäsääntelyllä. Lisäksi kunnilla pitää olla kaikissa tilanteissa mahdollisuus päättää kaavoituksen aloittamisesta ja keskeyttämisestä omien tavoitteidensa ja velvoitteidensa mukaan sekä haluamallaan päätöksenteon tasolla, jotta kunnan kaavoitusmonopoli säilyy hallitusohjelman kirjausten mukaisesti. Vaatimus monijäsenisestä toimielimestä on poistettava. Jokaisen (pienenkin) kumppanuuskaavoitusta koskevan pyynnön käsittely monijäsenisessä toimielimessä lisää byrokratiaa ja kustannuksia ja hidastaa päätöksentekoa, kuten edellä on todettu.

   Hallituksen esityksessä (kohta 6.1 Lausuntokierroksen palaute) todetaan, että useat kunnat katsoivat muun muassa, että ”säännös johtaa kunnan kaavoitusmonopolin vaarantumiseen, lisäbyrokratiaan ja hallinnolliseen kuormitukseen, ja että yhteistyö maanomistajien kanssa on jo nykyisin mahdollista. Kuntaliitto katsoi, että jos yhteistyömenettelystä kuitenkin säädetään, kategorinen vaatimus monijäsenisestä toimielimestä on poistettava. Lisäksi on turvattava kunnan mahdollisuus keskeyttää kaavoitus perustellusta syystä. Valtiovarainministeriö katsoi, että kunnalliseen itsehallintoon kuuluu kunnan päätösvalta toimintojen järjestämisestä.”

4. Lakiehdotuksen 103.1 §:n mukaan, jos kunta ei huolehdi tässä laissa säädetyn mukaisesti yleiskaavan tai asemakaavan laatimisesta tai pitämisestä ajan tasalla ja on ilmeistä, että se vaikeuttaa laissa alueidenkäytön suunnittelulle asetettujen tavoitteiden toteuttamista, ympäristöministeriö voi asettaa määräajan, jonka kuluessa kunnan on hyväksyttävä asemakaava tai yleiskaava. Lakiehdotuksen 103.3 §:n mukaan ympäristöministeriö voi tehostaa määräystä uhkasakolla. Turun kaupunki toteaa, että pykälän sanamuotoa on muutettava siten, että ympäristöministeriö voi antaa esimerkiksi määräyksen kunnalle toimenpiteisiin ryhtymisestä. Kaavan hyväksymisestä päättäminen kuuluu kunnan päätösvaltaan.

5. Lakiehdotuksen 110.1 §:n mukaan kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen kunnallisvalituksin noudattaen, mitä kuntalaissa säädetään. Turun kaupunki pitää hyvänä, että kaavavalitukset käsitellään jatkossakin kunnallisvalituksia ja näin ollen niihin ei voi hakea muutosta tarkoituksenmukaisuusperusteella. Lakiehdotuksen 114 §:n mukaan valitusoikeutta kavennettaisiin vain asianosaisiin tietyissä tapauksissa. Yhdistyksillä valitusoikeus olisi lähtökohtaisesti sidottu muistutuksen tekemiseen nähtävillä oloaikana. Yhdistyksillä olisi kuitenkin aina valitusoikeus, jos kaavaehdotusta on muutettu yhteisölle epäedullisempaan suuntaan, jos on tapahtunut menettelyvirhe tai jos on kyse sellaisesta asemakaavasta, joka edellyttää YVA-menettelyä.

   Turun kaupunki toteaa, että kaavavalitusten käsittelyn nopeuttaminen on erittäin toivottavaa. Lain valmistelun yhteydessä tehdyissä asiantuntijaselvityksissä on kuitenkin todettu, että valitusoikeuden rajaaminen asianosaisiin tarkoittaisi, että hallintotuomioistuimet joutuisivat käyttämään aikaisempaa enemmän aikaa muutoksenhakijoiden valitusoikeuden selvittämiseen. Lisäksi pääosa valituksista on muutenkin jo asianosaisten tekemiä. Myös muistutusmalliin voi liittyä tulkintakysymyksiä, jotka pitkittävät valituksen käsittelyä. Turun kaupunki toteaa, että tehokkain tapa valitusasioiden käsittelyajan lyhentämiseksi on huolehtia tuomioistuinten riittävistä resursseista.

6. Lakiehdotuksen 115 §:n mukaan kaava tulee voimaan, kun hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Voimaantulosta on tiedotettava viivytyksettä noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. Turun kaupunki katsoo, että kunnille tulisi jättää mahdollisuus perustellusta syystä siirtää kaavan voimaantuloa. Esimerkiksi pitkä muutoksenhakuprosessi on voinut johtaa siihen, että kaava ei enää vastaa tarkoitustaan.

7. Lakiehdotuksessa on yhä uusi 101 a § koskien korvausta metsätalouden harjoittamisen rajoituksesta. Sen sanamuotoa on muokattu kaupunkien näkökulmasta vielä epäedullisempaan suuntaan. Lakiehdotuksen mukaan ”Maanomistajalla on oikeus saada **metsänkäsittelyä koskevasta yleis- tai asemakaavamääräyksestä johtuvasta rajoituksesta** metsätalouden harjoittamiselle kunnalta korvaus, jos rajoituksesta aiheutuu vähäistä suurempaa taloudellista menetystä. Vähäistä suurempana menetystä pidetään, jos se on vähintään 3000 euroa tai vähintään neljä prosenttia maanomistajan rajoituksenalaisen metsäkiinteistön markkinakelpoisen puuston arvosta, sen mukaan kumpi laskentaperuste on maanomistajalle edullisempi.” Turun kaupunki ei kannata koko kyseistä sääntelyä eikä esitettyä muutosta. Muutos vaikeuttaisi luonnon monimuotoisuuden vaalimista koskevien sisältövaatimusten toteuttamista ja kannustaisi rajaamaan tällaiset alueet kaava-alueiden ulkopuolelle. Lisäksi kaikkien luonnonsuojelulaista johtuvien velvoitteiden korvaamisen tulee kuulua valtiolle.

   Hallituksen esityksessä todetaan, että ”Kuntaliitto ja monet kunnat, maakunnan liitot ja ELY keskukset vastustivat lausunnoissaan ehdotettua pykälää ja esittivät kritiikkiä sitä kohtaan. Useissa lausunnoissa katsottiin, että jos ehdotetussa pykälässä tarkoitetusta korvausvelvollisuudesta halutaan säätää, korvausvelvollisuus pitäisi olla kunnan sijasta valtiolla. Myös useat luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöt vastustivat ehdotettua pykälää. Esimerkiksi SLL totesi lausunnossaan, että esitetty metsätalouden uusi korvaussysteemi käytännössä lopettaisi metsien suunnittelun kaavoituksella kunnissa ja tämä olisi kohtuutonta muun muassa ilmasto- ja luontotavoitteiden kannalta”.